

04. 사공이호 IP 라이선스 계약

사공이호 IP 중국 사업 라이선스 계약서

본 계약은 아래 당사자 사이에 [서명일]에 체결됩니다.

- 권리자 (이하 "권리자"): 노느니 또는 사공이호 IP 권리자 [법인명 / 등록번호 / 주소 / 대표자]
- 사용권자 (이하 "사용권자"): MADVERSE 지정 실제 계약법인 [법인명 / 설립지 / 등록번호 / 주소 / 대표자]

제1조 (목적)

본 계약은 사공이호 IP를 중국 사업에 활용하기 위한 사용권의 범위, 사용료, 승인 절차, 종료 조건을 정합니다. 사공이호 IP의 소유권은 권리자에게 계속 귀속되며, 사용권자는 본 계약에서 정한 범위 안에서 이를 활용합니다.

제2조 (정의)

1. "사공이호 IP"란 사공이호의 명칭·캐릭터·세계관과 제4조에 명시된 기존 음악 저작물을 말합니다.
2. "사용권"이란 제5조에서 정한 범위의 제한적·비독점 또는 한시적 독점 사용 권리를 말합니다.
3. "직접사용 매출"·"상품화 매출"·"서비스라이선스 순수령액"은 각각 제6조의 정산 기준입니다.
4. "승인 목록"이란 권리자가 서면으로 승인한 사용자, 플랫폼, 계정, 자료, 채널, 외주사를 기재한 별첨을 말합니다.

제3조 (소유권 및 권리 귀속)

1. 사공이호 IP의 일체의 권리는 권리자에게 계속 귀속합니다.
2. 본 계약의 어떤 조항도 사용권자에게 소유권·지분권·공동저작권·2차적저작물 작성권을 이전하는 것으로 해석되지 않습니다.
3. 사용권자는 사공이호 IP를 자기 또는 제3자 명의로 상표·저작권·도메인·SNS 계정·앱으로 등록·출원할 수 없습니다(중국 first-to-file 선점 포함).
4. 사용권자는 자신, 계열사, 임직원, 대행사, 플랫폼 파트너, MCN, 배급사 또는 기타 제3자를 통해서도 사용 대상 IP와 동일·유사한 표지, 명칭, 중문명, 캐릭터, 계정명, 도메인, 앱명을 등록·출원·선점하지 않습니다.

제4조 (사용 대상 IP / 제외 IP)

1. 사용 대상: 권리자가 별첨 목록으로 승인한 사공이호 기존곡 및 기존 캐릭터.
2. 제외 IP: 신규 곡·신규 편곡·신규 음원·신규 영상·신규 캐릭터 확장·미공개 자료, 디렉터 김형석의 기존·향후 음악 저작권, 한국 내 권리, 원본·소스·편집 가능 파일, AI 학습·데이터 활용·파생 권리화·모델 학습을 위한 권리, 디지털자산화·금융상품화·담보 제공·IP 펀드 편입·자산유동화. 이들은 본 계약에 포함되지 않으며 별도 프로젝트 계약 대상입니다.

제5조 (사용권 부여)

1. 권리자는 사용권자에게 사용 대상 IP에 대하여 제한적·양도불가·재사용허락 불가 사용권을 부여합니다.
2. 영역(Territory): 중국 한정.
3. 기간: 1년. 자동연장하지 않으며, 연장은 별도 서면 연장계약으로만 합니다.
4. 한시적 독점이 필요한 경우 별도 대가를 부과하며, 독점은 권리 이전이 아니라 사업 실행을 조건으로 한 한시적 사용 제한입니다.
5. 갱신은 최소보장금 지급·매출보고·회계자료 제출·품질관리 준수·중대위반 부재·승인 없는 확장 사용 부재를 조건으로 합니다.

6. 승인된 사용자, 승인된 플랫폼, 승인된 계정, 승인된 자료는 승인 목록에 한정합니다. 승인 목록에 없는 계열사, 파트너, 플랫폼, 제작사, 대행사, MCN, 배급사, 투자자, 지방정부 관계기관의 사용은 제3자 사용으로 보며, 사전 서면 승인 없이는 금지됩니다.

제6조 (사용료 및 러닝로열티)

1. 선급 최소보장(MG): USD 1,500,000/년 (약 21억 원, 환율 가정 1,380), 비환불. 체결 시 70%, 승인 자료 제공 시 30%.
2. MG는 러닝로열티에서 recoup하되, 미달분은 환불하지 않고 초과분은 별도 지급합니다.
3. 러닝로열티: 직접사용 매출의 6%, 상품화 매출의 12%, 서브라이선스(제3자 사용 허락) 순수령액의 35%.
4. 러닝로열티는 분기 종료 후 [●]일 이내 계약 통화 기준으로 지급하며, 원화 참고액을 병기하고, 매출 항목별로 정산합니다(단일 숫자 포괄 금지).
5. 음원·공연·영상·플랫폼 송출·굿즈·광고·전시·게임·AI 확장은 각 권리 유형별로 별도 사용료·매출배분을 정합니다.
6. 서브라이선스 순수령액에서 공제 가능한 항목은 부가세, 환불액, 실제 플랫폼 결제수수료에 한정합니다. 관계사 수수료, 내부 인건비, 마케팅비, 제작비, 일반관리비, 자문료, 대행수수료, 금융비용은 공제하지 않습니다.
7. 중국 내 외환, 세무, 은행, ODI, SAFE, NDRC, MOFCOM 또는 기타 행정절차는 사용권자의 단독 책임이며, 해당 절차의 지연·불승인·보완요구는 지급의무의 면제, 연기 또는 감액 사유가 되지 않습니다.
8. 원천징수세, 송금수수료, 은행수수료 및 현지 세무상 공제는 사용권자가 부담하며, 관리자가 계약상 순수령액을 온전히 수령하도록 지급액을 보전합니다.

제7조 (제작비와 확장 프로젝트)

초기 제작비는 최초 산출물 범위에 한정해 별도 건적합니다. 추가 제작비는 추가 건적 및 추가 프로젝트 계약으로 진행합니다. 사용료와 제작비는 별도로 정산합니다.

제8조 (승인권)

사용권자는 다음에 관리자의 사전 서면 승인을 받아야 합니다: 캐릭터 디자인 변경, 원천 IP와 혼동될 수 있는 확장 사용, 정체성·명칭·세계관 변경 사용, 상품화·광고·공연·플랫폼 공개 등 승인 목적 초과 확장, 제3자 협업·공동 브랜딩·사용 허락.

제9조 (승인 필요 행위 및 제한)

사용권자는 다음 행위를 하기 전에 관리자의 사전 서면 승인을 받아야 하며, 승인 없이 이를 진행할 수 없습니다: 등록·출원, 유사 IP 개발, 제3자 사용 허락, 파생·확장 사용, 데이터 활용·AI 학습·모델 학습, 디지털자산화·금융상품화·담보 제공·자산유동화, 기간 종료·만료 후 사용.

사용권자는 사용 대상 IP, 창작 자료, 음원, 캐릭터, 세계관 자료를 어떠한 AI 모델, 데이터셋, 학습 파이프라인, 프롬프트 라이브러리, 파인튜닝, 임베딩 DB, 합성음성·합성영상 모델에도 입력·업로드·학습·저장하지 않습니다. 사용권자는 관련 접근 로그와 외주사 사용내역을 계약기간 및 종료 후 [3]년간 보관하고, 관리자 요청 시 제출합니다.

제10조 (품질관리)

권리자는 브랜드 정체성 유지를 위해 사용 결과물의 검수·수정을 요청할 수 있고, 사용권자는 [●]영업일 이내 이행합니다.

제11조 (회계·감사)

사용권자는 매출·정산 자료, 승인 목록 사용내역, 외주사 제공내역, 플랫폼 업로드 내역, AI-데이터 처리 로그를 보관하고 분기 보고하며, 관리자는 연 [●]회 감사권을 가집니다. 과소 정산이 [●]% 이상이면 감사 비용을 사용권자가 부담합니다.

제12조 (선행조건)

본 계약의 효력과 사용권 발생은 사용권자가 제15조의 확인 자료를 제출하고 관리자가 이를 확인하는 것을 선행조건으로 합니다. 확인 전에는 사용권이 개시되지 않습니다.

제13조 (진술 및 보장)

권리자는 사공이호 기존곡·캐릭터에 대한 정당한 권리를 보유함을 보장합니다. 사용권자와 그 지배주주는 적용 법령상 제재 대상이 아님을 보장합니다. 사용권자가 지정 계약법인인 경우 MADVERSE 또는 그 실질지배주주·모회사는 본 계약상 지급의무, 손해배상의무, 사용중지의무에 대한 보증서를 제공합니다.

제14조 (사용권 정지·종료 사유)

권리자는 다음 상황에서 사용권을 즉시 정지하거나 종료할 수 있습니다.

1. 실제 사업 운영·매출 창출이 없음
2. 상장 홍보용으로만 활용
3. 승인 없는 2차·확장 사용
4. MG·러닝로열티·추가 비용 미지급
5. 보고 의무 불이행·허위 보고
6. 중대한 평판·준법·지배구조 이슈 발생
7. 기간 만료 후 연장계약 없음 — 모든 사용권·독점권·명칭권·홍보권 종료

제15조 (실사 선행 자료)

사용권자는 효력 발생 전 다음을 제출합니다: 법인등기·UBO, 3개년 재무제표·12개월 사업비, AI 자체개발 증빙 또는 외부 라이선스, 플랫폼·유통 계약(Bilibili 포함), UMG· 廷海 협력 현황, 현물 출자 가치 산정, 지급보증서 또는 MG 에스스로 증빙, 승인 목록 초안, 중국 상표·중문명·계정 선점 방지 확인서.

제16조 (해지의 효과)

만료·해지·종료 시 사용권자는 (1) 사용 대상 IP의 사용을 중단하고, (2) 공개 자료를 삭제·수정하며, (3) 제작·배포·광고·판매·공연·플랫폼 게시를 중단하고, (4) 비밀정보·IP 자료를 반환·폐기하며, (5) 사공이호 관련 계정·도메인·플랫폼 페이지를 이전·폐쇄·명칭 변경하고, (6) 등록·출원된 권리를 말소·이전·포기하며, (7) 준수 사실을 서면 확인합니다.

제17조 (책임 제한·면책)

사용권자의 승인 범위 초과 사용·등록으로 권리자가 입은 손해는 사용권자가 배상합니다. 권리자의 책임은 고의·중과실을 제외하고 본 계약상 수령한 사용료를 한도로 합니다. 각 당사자의 책임은 본 계약에서 합의한 범위에 따릅니다.

제18조 (양도)

사용권자는 권리자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위를 양도하거나 지배권 변경으로 이전할 수 없습니다. 계열사 사용·재허락도 사전 승인 대상입니다.

제19조 (준거법·분쟁해결)

본 계약은 홍콩법에 따르며, 분쟁은 HKIAC 규칙에 따라 중재지 홍콩, 영어로 최종 해결합니다.

제20조 (언어·통지·완전합의·분리가능성·대응본)

정본 언어는 [한국어/영어]로 하며 번역본 충돌 시 정본 우선, 통지는 [●]로, 본 계약은 완전합의이며, 일부 무효 시 나머지 효력 유지, 대응본·전자서명을 인정합니다.

권리자 _____ 사용권자 _____ 일자: _____

본 계약서는 합의용 초안입니다. 검토일: 2026-06-03 · 준거법: 홍콩법/HKIAC · 중국 first-to-file 선점 방어 포함 · [●]는 서명 전 확정값 · 변리사·변호사 최종검토 필수